CRITERIOS OPERATIVOS DCA-AAS-001

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y PARA LA MEJOR Y OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS"CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CFE

Comisión Federal de Electricidad®

Dirección Corporativa de Administración

Subdirección de Contratación y Servicios

Coordinación de Administración y Servicios

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Contenido

CONSIDERANDOS 4
CAPÍTULO I. CRITERIOS GENERALES 6
1. OBJETIVO 6
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 6
3. DEFINICIONES 6
4. COMPRANET 7
5. ÁREAS FACULTADAS PARA DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 7
6. CONDUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 7
7. HABILITACIÓN DE AGENTES CONTRATANTES 7
8. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 7
9. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN 8
10. CONTENIDO NACIONAL 8
11. RESERVAS 9
12. ADQUISICIONES Y SERVICIOS MENORES 9
13. CONTRATACIONES MAYORES A 15 MILLONES DE PESOS 10
14. GRUPO REVISOR DE PLIEGO DE REQUISITOS 11
15. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS 12
16. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 12
17. CASOS DE EXCEPCIÓN AL CONCURSO ABIERTO 13
17.1 Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios 13
17.2 Procedimiento para presentar casos de Excepción al Concurso Abierto al SECAMBS 14
17.2.1 Revisión previa de casos 14
17.2.2 Tiempos para el envío de solicitudes al SECAMBS 14
Ordinaria 14
17.2.3 Documentos para la integración de expedientes 14
17.2.4 Atención de comentarios 15
Tipo de Sesión 15
Atención de comentarios 15

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Ordinaria 15

Extraordinaria 15

17.2.5 Formato de presentación 15

17.3 Verificación de la no existencia de trabajos similares o de personal que desempeñe funciones iguales o equivalentes en materia de consultorías, asesorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza e investigaciones. 16

17.4 Dictamen de excepción al Concurso Abierto 16

18. ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CFE 17

19. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO ANORMALMENTE BAJO 17

20. CONTRAOFERTAS 20

21. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 20

22. TESTIMONIOS SOCIALES 21

23. SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN 21

24. EXPEDIENTE DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 21

25. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 21

26. PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES (LAPEM) 21

CAPÍTULO II. CRITERIOS OPERATIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 22

27. CONTRATO 22

28. SUBCONTRATACIÓN 22

29. EJECUCIÓN DE CONTRATOS 23

30. GARANTÍAS 24

30.1 Generalidades 24

30.2. Modalidad de las garantías 25

31. TIPOS DE GARANTÍAS 26

31.1 Garantía de Sostenimiento de Oferta 26

31.2. Garantía de Anticipo 27

31.3 Garantía de Cumplimiento 28

31.4 Garantía de la Calidad o Vicios Ocultos 29

31.5 Garantía de Cualquier otra Responsabilidad 30

32. MODIFICACIONES A LA(S) GARANTÍA(S) 30

33. RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA 30

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

34. TIEMPO DE RECLAMO DE GARANTÍA 31
35. CANCELACIÓN DE GARANTÍA 31
36. ORDEN DE SUMINISTRO 31
37. MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 32
38. CONVENIOS MODIFICATORIOS 33
39. TIPOS DE MODIFICACIONES 33
39.1 Modificación a la cantidad, monto, plazo o vigencia de los contratos 34
39.2 Circunstancias Económicas de Tipo General 36
39.3 Cancelación de partidas 36
39.4 Diferimiento de obligaciones contractuales por hechos supervenientes 38
39.5 Prórroga de obligaciones contractuales 38
39.6 Suspensión de obligaciones contractuales por caso fortuito o fuerza mayor 38
39.7 Sustitución de bienes durante la vigencia del contrato 39
39.8 Terminación anticipada y extinción del contrato por razones diferentes a su cumplimiento 40
39.9 Cambio de Destino 40
39.10 Modificación derivada de aplicación de Medios Alternativos de Solución de Controversias 40
39.11 Discrepancias 41
39.12 Modificación al contrato cuando se determine que la rescisión resulta más inconveniente 41
40. ANTICIPO 41
41. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 43
42. PENALIZACIONES Y DEDUCCIONES 43
43. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 46
44. INTERPRETACIÓN 46
TRANSITORIOS 46

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

CONSIDERANDOS

Que el 24 de abril de 2015, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, emitió las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales), las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de junio de 2015, y modificadas mediante publicaciones realizadas en el DOF los días 31 de julio y 12 de noviembre de 2015, 27 de abril y 30 de diciembre de 2016, el 29 de noviembre de 2017, el 29 de noviembre de 2019, 31 de enero de 2022, el 03 de abril y 18 de agosto de 2023 y 01 de abril de 2024, respectivamente.

Que el 1 de enero de 2017, iniciaron operaciones las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE (EPS): CFE Transmisión, CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos y con fecha 1 de febrero de 2017, lo hicieron las EPS: CFE Generación I, CFE Generación II, CFE Generación III, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI.

Que el 27 de julio de 2017, se publicó en el DOF, la Declaratoria de entrada en vigor de las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales), consecuencia de lo cual entraron en vigor el 28 de julio de 2017.

Que el 2 de agosto de 2019, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se creó la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Que, con el propósito de adecuar la operación del abastecimiento institucional al objeto de la CFE como Empresa Productiva del Estado, de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, se vuelve prioritario aprovechar el poder de compra de la CFE y sus EPS para obtener economías de escala y contribuir a la reducción de costos de operación en todos los procesos que desarrollen sus EPS.

Que dentro de las últimas modificaciones realizadas a las Disposiciones Generales se encuentran respecto de los Títulos Primero "DISPOSICIONES COMUNES" y Segundo "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS", se encuentran entre otras, las siguientes modificaciones:

1. En la Disposición 1, se excluyen de la aplicación de las Disposiciones Generales las contrataciones que la CFE y/o sus Empresas Productivas Subsidiarias, con los entes públicos que realicen funciones de investigación, sectorizados a la Secretaría de Energía y cuando se trate de contrataciones de bienes, servicios y obras relativas a la operación de instalaciones nucleares.

2. En la Disposición 45, Se elimina el requisito de que la ICM soporte el procedimiento de contratación propuesto, y se agrega el requisito de mencionar cómo se seleccionó a la o las personas propuestas para la invitación restringida o adjudicación directa.

En el penúltimo párrafo de dicha Disposición, se elimina la fracción II, toda vez que esta fracción debe aprobarse por el Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto.

El 20 de diciembre de 2022 se publicaron en el DOF las Políticas que regulan los supuestos en que la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias se abstendrán de considerar ofertas o celebrar contratos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras, las cuales fueron modificadas por el Consejo de Administración el 24 de abril de 2024 a través del acuerdo CA-015/2024.

De igual forma, el 26 de enero del 2024 se publicaron en la Normateca Institucional los Criterios para la determinación del porcentaje máximo de las penas convencionales y/o deducciones a establecer en contratos en materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, que contemplan los criterios para su determinación.

El 17 de abril del 2024 se publicó en la Normateca Institucional de la CFE, la Disposición Específica CCTEC-002.- Guías de Aplicación de Criterios Operativos a considerar para la Acreditación de Supuestos de Excepción al Concurso Abierto, previstos por el artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales contemplan los criterios para la acreditación de los supuestos previstos por el artículo 80 de la Ley de CFE.

El 20 de mayo de 2024 se publicó en la Normateca Institucional la Guía de Inteligencia de Mercado en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con el propósito de normar y establecer criterios homologados para la elaboración de Investigaciones de Condiciones de Mercado en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Derivado de ello, resulta necesario contar con Criterios Operativos que permitan a las Áreas Contratantes y a los Administradores de Contratos, aplicar de manera adecuada las Disposiciones Generales, así como administrar los contratos.

Atento a lo anterior, la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en la Disposición 6, apartado A, fracción VI, de las Disposiciones Generales, emite los siguientes:

Criterios operativos para el Cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios, y para la Mejor y Oportuna Ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Contratación de Servicios.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

CAPÍTULO I. CRITERIOS GENERALES

1. OBJETIVO

Precisar los aspectos operativos que deberán ser considerados en la contratación de bienes y servicios, para homologar el proceso de suministro y contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios regulado por las Disposiciones Generales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los presentes Criterios aplican para todas las áreas que conforman la CFE y sus EPS y su cumplimiento es obligatorio para todos los servidores públicos que participan en las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen al amparo de las Disposiciones Generales.

3. DEFINICIONES

Para efectos de estos Criterios, además de las definiciones previstas en las Disposiciones Generales, se entenderá por:

1. ACM. – Actualizaciones de Condiciones de Mercado;
2. AEIM. – Área Especializada de Inteligencia de Mercado;
3. CDIR. – Orden de Compra Directa;
4. CDIS. – Orden de Servicio;
5. CFDI. – Comprobante Fiscal Digital por Internet;
6. CFE. – Comisión Federal de Electricidad;
7. Disposiciones Generales – Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias;
8. DOF. – Diario Oficial de la Federación;
9. DTA. – Derecho de Trámite Aduanero;
10. EPS. – Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE;
11. ICM. – Investigación de Condiciones de Mercado;
12. INEGI. - Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
13. ISP. - Prácticas Internacionales para Standby;
14. IVA. – Impuesto al Valor Agregado;
15. LAPEM. – Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales;
16. PAC. – Programa Anual de Contrataciones;
17. SEC. – Sistema Electrónico de Contrataciones.
18. SECAMBS. – Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios;
19. SII. – Sistema Institucional de Información, y
20. STSECAMBS. – Secretaría Técnica del SECAMBS.

4. COMPRANET

Para efectos informativos, de consulta y de difusión, la CFE y sus EPS mantendrán presencia en la página principal de CompraNet, a través de la liga que direcciona a los procedimientos de contratación que se realicen al amparo del régimen especial de la CFE.

5. ÁREAS FACULTADAS PARA DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Las áreas facultadas para desarrollar procedimientos de contratación en términos de las Disposiciones Generales serán, exclusivamente, aquellas consideradas en *Los Lineamientos Operativos DCA-002.- "Determinación de Áreas Contratantes y Subáreas Contratantes de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias"* (Lineamientos Operativos DCA-002), dentro de los límites definidos para tal efecto.

6. CONDUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Las Áreas a las que se refiere el criterio 5 conducirán procedimientos de contratación al amparo de las Disposiciones Generales, únicamente, a través de los servidores públicos habilitados como agentes contratantes, en términos de la *Disposición Específica DCA-AAS-001.- "Habilitación de Servidores Públicos Responsables de Realizar Actividades en Materia de Contrataciones, Tráfico y Almacenes e Inventarios"*.

7. HABILITACIÓN DE AGENTES CONTRATANTES

Los Titulares de las Áreas a las que se refiere el criterio 5 realizarán las acciones necesarias para que los servidores públicos responsables de las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios obtengan su habilitación como agentes contratantes, en términos de la *Disposición Específica DCA-AAS-001.- "Habilitación de Servidores Públicos Responsables de Realizar Actividades en Materia de Contrataciones, Tráfico y Almacenes e Inventarios"*.

8. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

En tanto entra en operación el SEC, el PAC se integrará con la información que al efecto proporcionen las unidades administrativas de la CFE y de sus EPS, a través de la aplicación disponible en la dirección electrónica http://10.55.57.121/sirepac.

De acuerdo con lo señalado por las Disposiciones Generales, la elaboración del PAC se realizará de acuerdo con la metodología aprobada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de CFE.

Para el inicio de los procedimientos de contratación, será necesario que el Área Requirente acompañe a la solicitud de contratación la evidencia de que el bien o servicio, se encuentra incluido en el PAC.

9. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN

La verificación del nivel de inventario en almacén, que realice el Área Requirente, se acreditará con los reportes que emita el SII, módulo MMA, a través de la transacción ZMM102 (Existencias por Solicitud de Pedido). Para el caso de compras consolidadas la verificación se realizará con la transacción ZMM207 (Reporte de Compras Consolidadas).

Como parte de la actividad de verificación de existencias, en las solicitudes de contratación de bienes se deberá observar estrictamente que los códigos de equipos y materiales que se pretenden adquirir se sujeten al catálogo maestro de códigos establecido en la transacción ZMM024 del SII, de no ser así, se deberá tramitar la creación del código correspondiente a través de la Gerencia de Abastecimientos y solicitar su alta en el catálogo maestro de códigos de materiales.

Derivado de la información generada por la transacción ZMM102 (Existencias por Solicitud de Pedido), será necesario presentar justificación de aquellas existencias registradas en los centros MM fuera del ámbito geográfico de influencia del área contratante (análisis costo beneficio para el traslado y utilización de los bienes), así como de aquellos bienes registrados en proyectos autorizados vigentes del módulo PS (Stock de Proyectos) del SII SAP (Elemento PEP, Grafo y reservas), esta información deberá ser integrada al expediente del procedimiento de contratación.

Previo al inicio de un procedimiento de contratación y en caso de existencias, el área requirente deberá justificar la existencia de las mismas, así como su vinculación a proyectos previamente establecidos.

En ningún caso procederá la contratación de bienes existentes en almacén o en cantidades superiores al nivel de inventario establecido, de acuerdo a la Disposición Especifica DA-003 "Criterios para determinación de niveles de existencias y punto de reorden", salvo que dicha circunstancia sea justificada por el titular del Área Requirente, con nivel jerárquico mínimo de Gerente o Superintendente, justifique por escrito dicha circunstancia.

10. CONTENIDO NACIONAL

En tanto el Consejo de Administración de la CFE emita disposiciones expresas al respecto, la CFE y sus EPS, para requerir porcentajes mínimos de contenido nacional, aplicarán supletoriamente los porcentajes mínimos, establecidos en las *"Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito del contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal"*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010, de acuerdo con lo señalado en el oficio No. 417.594.2016, emitido por el Jefe de la Unidad de Compras de Gobierno, de la Secretaría de Economía.

11. RESERVAS

La asignación de las reservas permanentes y transitorias previstas en los tratados de libre comercio con capítulo de compras del sector público se realizará a través de la Gerencia de Abastecimientos, por lo cual las áreas indicadas en el criterio 5 de este documento, así en los Lineamientos Operativos DCA-002, de fecha 22 de septiembre de 2022, podrán realizar sus solicitudes mediante oficio suscrito por el titular del Área Contratante, cuando derivado del resultado de la ICM se identifique proveeduría nacional con capacidad para cumplir con los bienes o servicios objeto de la contratación.

La solicitud deberá contener al menos la siguiente información:

a) Descripción del bien mueble a adquirir o arrendar, o del servicio a contratar.

b) Monto estimado de la contratación (tratándose de contratos bajo demanda se deberán indicar los montos mínimo y máximo estimados).

c) Origen de los bienes o nacionalidad del Proveedor de los servicios, con base en el resultado de la ICM.

Una vez recibida la solicitud, la Gerencia de Abastecimientos, en un plazo máximo de 5 días hábiles, emitirá la respuesta correspondiente, asignando, cuando proceda, las claves de reserva permanente y/o transitoria.

12. ADQUISICIONES Y SERVICIOS MENORES

El Área Requirente, a través del Área o Subárea Contratante que le corresponda, podrá llevar a cabo operaciones de adquisiciones y servicios menores, siempre que estas operaciones no se destinen a:

a) Bienes o servicios cuya contratación se realice de forma consolidada; o
b) Bienes que por sus características deban incorporarse al activo fijo de la CFE o de sus EPS.

Únicamente procederán operaciones de adquisiciones y servicios menores de los bienes y servicios a que se refieren los incisos anteriores, cuando así lo autorice la Gerencia de Abastecimientos, previa solicitud del titular del Área Requirente, con nivel jerárquico mínimo de Gerente.

Las Áreas o Subáreas Contratantes podrán llevar a cabo las operaciones a que se refiere este criterio sin necesidad de que el Área Requirente acompañe a su solicitud la evidencia de registro en el PAC. En este caso, el Área Requirente tendrá la obligación de registrar en el PAC el bien o servicio de que se trate, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que el Área o Subárea Contratante haya realizado la operación.

En estos casos, para que el pago proceda, las operaciones se deberán registrar en el SII, a través de una CDIR o de una CDIS, y las unidades administrativas deberán contar con el comprobante fiscal correspondiente.

Las CDIR y CDIS a que se refiere el párrafo anterior, fungirán como solicitudes de contratación.

Corresponderá al Área o Subárea Contratante elaborar la CDIR o CDIS en SII, mientras que la definición de la necesidad, la recepción de los bienes y servicios, el registro de la factura y, tratándose de bienes, su registro en el almacén será responsabilidad del Área Requirente.

Todas las adquisiciones y servicios menores que realicen las Áreas y Subáreas Contratantes de la CFE y de sus EPS, deberán incluir el número de material o de servicio, según corresponda, de acuerdo con los catálogos maestros disponibles en el SII.

Las adquisiciones y servicios menores podrán realizarse, siempre que las operaciones no se fraccionen y que la suma de operaciones de un ejercicio fiscal no rebase el 30% del presupuesto total para adquisiciones, arrendamientos y servicios del Área Requirente que corresponda.

13. CONTRATACIONES MAYORES A 15 MILLONES DE PESOS

Para las contrataciones de bienes, arrendamientos y servicios que se realicen mediante concurso abierto cuyo Precio Máximo de Contratación sea superior a quince millones de pesos, el procedimiento de contratación será realizado por el Área Contratante del Corporativo.

Para los casos en los que se prevea el mecanismo de contrato bajo demanda en la contratación, se considerará el monto mínimo como referencia para determinar lo establecido en el párrafo anterior.

En estos casos, las Áreas Requirentes de la CFE y de sus EPS, deberán remitir la solicitud de contratación a la Gerencia de Abastecimientos, con la anticipación suficiente para el desarrollo del procedimiento de contratación.

A solicitud del Área Requirente de la EPS, de la Coordinación Corporativa Nuclear o de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, y atendiendo a alguno de los criterios de oportunidad, ubicación geográfica, disponibilidad de bienes o servicios en el mercado local de que se trate, eficacia o eficiencia en la contratación y sencillez del procedimiento, entre otros, la Gerencia de Abastecimientos podrá autorizar al Área Contratante de la EPS, de la Coordinación Corporativa Nuclear o de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, para que desarrollen determinados concursos abiertos cuyo monto presupuestal supere su respectivo monto de actuación.

14. GRUPO REVISOR DE PLIEGO DE REQUISITOS

La CFE y sus EPS, deberán constituir con carácter de obligatorios grupos multidisciplinarios para la revisión de los expedientes de contratación y Pliegos de Requisitos, en concursos abiertos cuando el monto de la contratación supere los quince millones de pesos, y de manera optativa en los casos que determine por acuerdo el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación.

Atendiendo a los Lineamientos en Materia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, los Grupos Revisores se llevarán a cabo vía remota, mediante la plataforma digital que el Área Contratante señale

Para la integración del grupo multidisciplinario se observará lo siguiente:

a. El Área Contratante coordinará la reunión de trabajo que resulte y enviará convocatoria vía correo institucional a los representantes de las Áreas indicadas en el inciso c) de este apartado y contendrá lo siguiente:

   - Fecha y hora de reunión programada
   - Plazo de revisión asignado
   - Tema(s), se indicarán los documentos sujetos a revisión conforme al inciso b) siguiente
   - Representantes de las Áreas participantes

b. El pliego de requisitos y documentos de referencia (solicitud de contratación, ICM y ACM en su caso, especificaciones técnicas, entre otros), serán adjuntados a la carpeta que se agregue a la plataforma digital en la cual se llevará a cabo la sesión, en un plazo mínimo de 72 horas previas a la reunión programada y en la cual cada uno de los participantes podrá visualizar la documentación que será revisada y comentada.

c. Será designado un representante por cada una de las Áreas que se lista a continuación:

   - Área Contratante
   - Área de Almacenes
   - Área de Finanzas
   - Área Jurídica
   - Auditoría Interna
   - Testigo Social (cuando aplique)
   - Área Requirente (Se designa por evento)
   - Otras que determinen las Áreas Contratante y/o Requirente (cuando aplique)

d. Los comentarios a los documentos por parte de los representantes deberán enviarse al Área Contratante, a más tardar, con 24 horas de anticipación a la reunión programada a fin de que sean integrados al documento en revisión.

e. En la reunión de trabajo, únicamente se atenderán los comentarios presentados previamente por los integrantes del grupo, así como los que deriven de estos, mismos que, cuando resulten procedentes, serán reflejados en el documento final.

   Es responsabilidad del Área Contratante, adecuar e integrar dichos comentarios al pliego de requisitos, previo al inicio del procedimiento de contratación.

f. Se elaborará una minuta en la que se indicarán las personas que emitieron comentarios, observaciones y recomendaciones al pliego de requisitos, asentándose aquellos que se consideraron procedentes para mejora del documento.

Tratándose de procedimientos de contratación que hayan sido declarados desiertos y sea necesario publicarse nuevamente, no será necesario someter a consideración del grupo multidisciplinario el expediente de contratación, siempre que no se realicen modificaciones sustanciales a las revisadas previamente.

15. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS

Las convocatorias a concursos abiertos o concursos abiertos simplificados se publicarán en el Micrositio de Concursos de CFE disponible en el Portal de la CFE en la siguiente dirección electrónica: https://msconcursos.cfe.mx/AdminConcursos/ (en adelante, Micrositio de Concursos).

Para el caso de lo previsto por las Disposiciones Generales, el envío de la convocatoria al DOF se realizará el mismo día de su publicación en el portal de CFE.

16. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Salvo en el caso de procedimientos de contratación presenciales, los concursos abiertos, concursos abiertos simplificados, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas se desarrollarán, invariablemente, a través del Micrositio de Concursos ubicado en la Intranet en la dirección electrónica https://msconcursos.cfe.mx/AdminConcursos/.
Los procedimientos de contratación podrán tener el carácter de:

a) Nacional. - Únicamente participarán personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en los Estados Unidos Mexicanos, o bien, que el importe de la contratación no rebase los umbrales previstos en los Tratados de Libre Comercio, en caso de que dicho importe rebase el umbral, se hayan realizado las reservas correspondientes.

   Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

b) Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados.- Solo podrán participar personas mexicanas y extranjeros de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio

conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se desarrolle el procedimiento de contratación, de acuerdo con las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía.

c) Internacional Abierto.- Podrán participar personas de nacionalidad mexicana y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar o los servicios a contratar.

La CFE mantendrá en operación permanente el Micrositio de Concursos, y avisará oportunamente a través de éste cuando suspenda su operación por mantenimiento.

En el caso de que el Micrositio de Concursos presente alguna indisponibilidad, se reprogramarán las etapas afectadas de los concursos vigentes. Se notificará a través del mismo sistema la reprogramación de las nuevas fechas y horarios de cada etapa y/o evento.

Durante la apertura de ofertas en caso de que la infraestructura vinculada al Micrositio de Concursos presente algún incidente que afecte la disponibilidad o que retarde el tiempo de respuesta del sistema a tal grado que no sea factible continuar la descarga de ofertas, se suspenderá el proceso hasta que las condiciones de la infraestructura se reestablezcan y permitan continuar operando con la aplicación, previa determinación de la Coordinación de Servicios Tecnológicos. Para esta situación el equipo de cómputo en el que se esté realizando esta acción, quedará resguardado en la sala del evento, tomándose las medidas necesarias por parte del responsable de la conducción del evento y en su caso, atestiguado por el representante de la Auditoría Interna.

17. CASOS DE EXCEPCIÓN AL CONCURSO ABIERTO

Para la contratación mediante procedimientos distintos al concurso abierto, en los supuestos de excepción previstos en el artículo 80 de la Ley de la CFE, se observará lo siguiente:

17.1 Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios

Para el caso de excepciones al Concurso Abierto que deba dictaminar el SECAMBS conforme a la Disposición 5, fracción IX, párrafo primero, de las Disposiciones Generales, las Áreas Requirentes y las Áreas a las que se refiere el criterio 5 deberán remitir a la STSECAMBS, el expediente de excepción en el que conste la justificación de las razones en las que se sustente la excepción al Concurso Abierto, observando lo establecido por la *Disposición Específica CCTEC-002.- "Guías de aplicación de criterios operativos a considerar para la acreditación de supuestos de excepción al concurso abierto, previstos por el artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad",* a fin de que el caso se incluya en el orden del día de la Sesión que corresponda del SECAMBS.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

17.2 Procedimiento para presentar casos de Excepción al Concurso Abierto al SECAMBS

17.2.1 Revisión previa de casos

El caso que se pretenda someter a la consideración del SECAMBS, deberá revisarse previamente por la ST SECAMBS, para lo cual, las Áreas señaladas en el criterio 5 de este documento y las Áreas Requirentes, serán las responsables de enviar a la ST SECAMBS, a través del correo electrónico institucional, el link con la documentación que integre la solicitud de excepción al Concurso Abierto en materia de bienes y servicios, o en su defecto, presentarla directamente en la ST SECAMBS, ubicada en Río Atoyac No. 97, 4to piso, sala 407.

17.2.2 Tiempos para el envío de solicitudes al SECAMBS

Las Áreas solicitantes, previamente, deberán verificar el calendario aprobado de Sesiones Ordinarias del SECAMBS, así como su Manual de Integración y Funcionamiento vigente, disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, a fin de observar puntualmente los tiempos que se indican a continuación, para el envío de la solicitud de excepción al Concurso Abierto en materia de bienes y servicios:

Tipo de Sesión	Envío de documentación por parte del Área solicitante	Respuesta de la ST SECAMBS
Ordinaria	Mínimo 10 días hábiles previos a la fecha programada para la Sesión.	Máximo 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación.
Extraordinaria	Mínimo 5 días hábiles previos a la fecha en que se pretenda realizar la celebración de la Sesión.	Máximo 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación.

17.2.3 Documentos para la integración de expedientes

Para la integración del expediente del caso que se presentará al SECAMBS, las Áreas Requirentes deberán remitir al menos la siguiente documentación:

a) Formato de presentación del caso, disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com;
b) Escrito de justificación de la excepción al Concurso Abierto, en términos de lo previsto en la Disposición 45 de las Disposiciones Generales, y en el formato disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com;
c) Solicitud de Contratación;
d) Investigación y/o Actualización de Condiciones de Mercado, en términos de lo previsto por la Disposición 28 de las Disposiciones Generales;

e) Documentos para acreditar el supuesto de excepción al Concurso Abierto invocado, observando lo establecido por la *Disposición Específica CCTEC-002.- "Guías de aplicación de criterios operativos a considerar para la acreditación de supuestos de excepción al concurso abierto, previstos por el artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad"*., emitida por el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación, vigente;

f) Constancia de registro en la Reserva Permanente o Transitoria de los Tratados de Libre Comercio o el fundamento previsto en los Tratados de Libre Comercio para exceptuar la contratación de la Licitación Pública Internacional, cuando el importe estimado de la contratación sea igual o superior al comunicado semestralmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para las contrataciones sujetas a los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras del Sector Público, suscritos por México;

g) Autorización para la celebración de contratos plurianuales, cuando la vigencia del contrato abarque más de un ejercicio presupuestal;

h) Autorización para contrataciones anticipadas cuando se trate de la adjudicación y, en su caso, formalización de contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente;

i) Cualquier otra documentación relacionada con el caso de excepción al Concurso Abierto, que el Área Requirente considere conveniente, como currículum vitae, en su caso, cédula profesional de la persona propuesta para contratar, programas de trabajo, sondeos escritos de mercado, documentos donde conste información reservada, autorizaciones, etc.

17.2.4 Atención de comentarios

Las Áreas solicitantes deberán enviar debidamente firmada por el titular del Área Requirente, la documentación en la que se atiendan los comentarios que, en su caso, haya emitido la ST SECAMBS, a fin de que las solicitudes de excepción al Concurso Abierto sean incluidas en el orden del día de la Sesión que corresponda del SECAMBS, dentro de los siguientes plazos:

Tipo de Sesión	Atención de comentarios
Ordinaria	Máximo 2 días hábiles posteriores a la recepción de los comentarios de la ST SECAMBS.
Extraordinaria	Máximo 1 día hábil posterior a la recepción de los comentarios de la ST SECAMBS.

17.2.5 Formato de presentación

Adicionalmente, al escrito en el que conste la justificación de las razones en las que se sustente la excepción al Concurso Abierto, las Áreas Requirentes deberán presentar sus casos ante el SECAMBS en el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, cumpliendo con los apartados que se indican en el mismo.

17.3 Verificación de la no existencia de trabajos similares o de personal que desempeñe funciones iguales o equivalentes en materia de consultorías, asesorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza e investigaciones.

Previo a la contratación de consultorías, asesorías, estudios de ingeniería o de otra naturaleza e investigaciones, la Dirección Corporativa de Administración, a través de la Gerencia de Abastecimientos, será la única instancia que verificará lo señalado en las fracciones II y III del Lineamiento Cuarto, de los Lineamientos en Materia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de CFE que a la letra disponen:

> *"**CUARTO**. - Las unidades administrativas de la CFE y sus Subsidiarias solo podrán realizar contrataciones de prestaciones en los servicios antes mencionados con la autorización expresa del Director General de CFE, quien podrá delegar esta facultad a favor de un funcionario de nivel jerárquico inferior o en su caso, el Director General de la Subsidiaria que corresponda, siempre y cuando:*
>
> *II.- Las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las que realiza el personal de la CFE o las Subsidiarias según corresponda;*
>
> *III.- Verifiquen previamente la no existencia de contrataciones similares en los archivos de las unidades administrativas de la CFE y sus Subsidiarias;"*

Para efectos de lo señalado en el primer párrafo de este criterio, el titular del Área Requirente, el cual deberá tener nivel jerárquico mínimo de Gerente, remitirá sus solicitudes de verificación a la Gerencia de Abastecimientos, a fin de que realice la consulta correspondiente a las Áreas del Corporativo y a las de las EPS, mismas que deberán enviar su respuesta, a la Gerencia de Abastecimientos, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la recepción de la consulta, a fin de que esa Gerencia esté en condiciones de emitir una respuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en el que haya recibido la solicitud de verificación.

17.4 Dictamen de excepción al Concurso Abierto

El alcance del dictamen de excepción al Concurso Abierto emitido por el SECAMBS o por el titular del Área Requirente, se limita a determinar la procedencia de emplear procedimientos de contratación distintos al Concurso Abierto, por actualizarse alguno de los supuestos previstos por el artículo 80 de la Ley de la CFE y, en ningún caso, implica la adjudicación de contratos.

Atento a lo anterior, las Áreas y Subáreas Contratantes están obligadas a desarrollar, en términos de lo establecido por las Disposiciones Generales, los procedimientos de contratación por excepción al Concurso Abierto cuya procedencia haya dictaminado el SECAMBS o el titular del Área Requirente, previo a la formalización de los contratos.

18. ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CFE

La actualización de los montos a que se refiere el artículo 52, del Reglamento de la Ley de la CFE, la realizará y comunicará por escrito la Gerencia de Abastecimientos, durante el mes de enero de cada año.

19. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO ANORMALMENTE BAJO

El cálculo del Precio Anormalmente Bajo (PAB). se realizará en los procedimientos de concurso abierto e invitación restringida, cuando así se haya establecido en el pliego de requisitos, independientemente del criterio de evaluación que se utilice en el procedimiento de contratación y al efecto se atenderá lo siguiente:

Cálculo del PAB

Los responsables de hacer la evaluación económica calcularán el PAB conforme a la siguiente metodología:

i. Se relacionarán todos los precios de las ofertas solventes técnicamente:

Caso práctico

Cuadro 4	
Concursante	***Importe de la Oferta***
Concursante A	*$13, 000.00*
Concursante B	*$13, 864.00*
Concursante C	*$14, 300.00*
Concursante D	*$14, 900.00*
Concursante E	*$15, 100.00*

ii. Se definirá el rango de intervalo conforme a lo siguiente:
a) Calculando el Valor de la Diferencia (VD) entre el importe de la oferta aceptada técnicamente más alta (límite superior) menos el importe de la oferta aceptada técnicamente más baja (límite inferior).

Caso práctico

Límite superior 15,100.00 (oferta del Concursante E del cuadro d)
Límite inferior: 13,000.00 (oferta del Concursante A del cuadro d)
Por lo que el VD de los datos para este caso es igual a:
15,100.00 - 13,000.00 = 2,100.00.

b) Se determinará el rango para (n-1) donde "n' es el número total de ofertas aceptadas técnicamente. El valor de cada rango se obtendrá dividiendo VD entre el resultado de (n-1).

Caso práctico

Rangos para (n-1) donde el número total de ofertas aceptadas técnicamente es 5, es decir: (5-1)=4, por lo que se requiere de 4 rangos. El valor del rango se obtiene dividiendo VD entre 4, lo que es igual a 2,100.00/4 con un resultado de 525.00 como valor del rango.

iii. Se determinarán los intervalos:

Primer intervalo: el límite inferior del intervalo será el importe más bajo de las ofertas aceptadas técnicamente y el límite superior del intervalo se obtendrá de sumar al límite inferior, el valor del rango de intervalo obtenido en el numeral anterior.

Segundo intervalo: El límite inferior será igual al límite superior del primer intervalo y el límite superior se obtendré de sumar al límite inferior del segundo intervalo el valor del rango.

Intervalos sucesivos: El límite inferior siempre será el límite superior del intervalo previo y el límite superior se obtendré de sumar al límite inferior el valor del rango y así sucesivamente hasta obtener el último intervalo.

El número de intervalos siempre será n-1.

El límite superior del último intervalo será igual al importe más alto de las ofertas aceptadas técnicamente.

Caso práctico

Para encontrar las frecuencias, de acuerdo al criterio citado con anterioridad, identificamos em que intervalo se encuentra cada precio, el intervalo que tenga más precios es el que marca la directriz y dichos precios se considerarán como las frecuencias.

Cuadro 5	
Intervalos	
Límite inferior	***Límite superior***
13, 000.00	*13, 525.00*
13, 525.00	*14, 050.00*
14, 050.00	*14, 575.00*
14, 575.00	*15, 100.00*

iv. Se determinarán las frecuencias:

Se verifica qué precios de las ofertas aceptadas técnicamente se ubican dentro de cada intervalo.

Cuando existan intervalos con diferente cantidad de frecuencias, se tomará en consideración el que contenga la mayor cantidad de frecuencias.

En el supuesto que en más de un intervalo exista la misma cantidad de frecuencias, se tomarán en consideración aquellas que están en el intervalo más bajo.

Caso práctico

Cuadro 6		
Intervalos		*Cantidad de ofertas que se ubican en cada intervalo (cuadro 1)*
Límite inferior	*Límite superior*	
13,000.00	*13,525.00*	*1*
13,525.00	*14, 050.00*	*1*
14, 050.00	*14, 575.00*	*1*
14, 575.00	*15, 100.00*	*2*

Como se puede observar el intervalo de 14, 575.00 a 15, 100.00 agrupa 2 ofertas aceptadas técnicamente (D y E del cuadro 4) que resultan ser los precios preponderantes.

Referencia	*Importe*
Concursante D	*$14, 900.00*
Concursante E	*$ 15, 100.00*

v. Se calculará el promedio de los precios preponderantes:

Caso práctico

Imparte de la oferta del Concursante D ($14,900.00) + Importe de la oferta del Concursante E ($15.100.00) = $30,000/2 = $15,000.00.

vi. Al promedio de los precios preponderantes se le restará el cuarenta por ciento:

En el Pliego de Requisitos deberá establecerse el porcentaje a restar con base en el resultado de la Investigación de Condiciones de Mercado y deberá incorporarse en el sobre cerrado que se integra al procedimiento.

Caso práctico

PAB = Promedio de los precios preponderantes - 30%

*PAB = 15.000.00 - (15.000.00 * 3096) = 15,000. 00 - 4.500.00*

PAB = 10.500.00

vii. Los precios de las ofertas aceptadas técnicamente cuyo monto sea igual o menor al obtenido de la operación realizada en el punto anterior, serán considerados anormalmente bajos.

20. CONTRAOFERTAS

En los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la presentación de contraofertas se desarrollará conforme a lo siguiente:

a. El Área Contratante deberá notificar a los concursantes, a través del Micrositio de Concursos de la CFE disponible en https://msconcursos.cfe.mx/AdminConcursos/, para que presenten su contraoferta por el mismo medio, en la fecha y hora que se determine.

b. El Área Contratante, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la recepción de las contraofertas, deberá notificar la adjudicación al Concursante que haya presentado la contraoferta que represente el mejor precio.

Cuando no se haya formalizado un contrato por cualquier causa imputable al proveedor, el Área encargada de la formalización de los contratos, notificará mediante oficio al Área Requirente dicha circunstancia, a más tardar, al tercer día hábil siguiente a aquel en que estaba programada la formalización del contrato; lo anterior, para efectos de que, el Área Requirente se dirija con el Área donde se desarrolló el procedimiento de contratación, a fin de solicitar, en caso de que sea procedente, la gestión de la contraoferta.

Además de lo anterior, el Área encargada de la formalización de los contratos se comunicará mediante oficio al proveedor de que se trate, a más tardar, al tercer día hábil siguiente a aquel en que estaba programada la formalización del contrato, únicamente para efectos de notificar sobre la no formalización del mismo por causa imputable a este. La notificación señalada en este párrafo no constituye ni sustituye la imposición de cualquier sanción que, en su caso, determine la autoridad que se encuentre facultada para ello.

21. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

A fin de que las Áreas a que se refiere el criterio 5, de este documento, se encuentren en posibilidad de desarrollar los procedimientos de contratación previstos en las Disposiciones Generales, será necesario que las Áreas Requirentes entreguen la documentación que, para cada caso, se indica en la lista de verificación que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, tanto en original como en formato digital en la dirección de correo electrónica que para tal efecto se habilite.

Para el caso de procedimientos de contratación en los que se considere el mecanismo de contratación bajo demanda, será suficiente con que la solicitud de contratación ampare la existencia de recursos financieros suficientes para cubrir el monto mínimo estimado.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Para la elaboración de las actas de los diferentes eventos de los concursos abiertos, concursos abiertos simplificados e invitaciones restringidas, las Áreas a que se refiere el criterio 5, de este documento, utilizarán como guía los modelos de actas que se encuentran disponibles en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

22. TESTIMONIOS SOCIALES

Las Áreas Contratantes difundirán, al público en general, los testimonios sociales en el rubro de Testigos Sociales, del apartado de Información General, de la sección de Proveedores, de la Página Institucional de la CFE ubicada en la dirección electrónica www.cfe.gob.mx.

23. SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

Se utilizarán todos los módulos que están configurados en el ambiente del SII y, por lo tanto, todas las operaciones que se realicen en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios deberán quedar registradas en dicho sistema, procurando diligentemente que todos los contratos y otros documentos de compra (CDIR y CDIS) que generen una obligación de pago, cuenten con la respectiva fecha de formalización y entrada de actividad dentro del sistema, debiéndose realizar el pago a través del módulo MM de SII.

24. EXPEDIENTE DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El Administrador del contrato deberá conservar, como mínimo, en archivo electrónico digitalizado, la documentación que se señala en los criterios 30 y 31, de este documento.

Esta información se mantendrá en medio electrónico para efectos de fiscalización e información, y una vez que opere el SEC será migrada al mismo para la integración del Expediente Digital.

25. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

En la aplicación de las Disposiciones Generales en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, las Áreas a que se hace referencia tanto en el criterio 5 de este documento, así como lo dispuesto en los Lineamientos Operativos DCA-002, vigentes, deberán observar las Disposiciones Específicas y demás normatividad emitida en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, mismas que podrán consulta en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

26. PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES (LAPEM)

Todos los procedimientos de contratación que utilicen especificaciones técnicas normalizadas emitidas por el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM), en las que se consideren registros de Concursantes o de los bienes ante ese laboratorio,

deberán de incluir en el pliego de requisitos, la obligación de presentar los Certificados de Proveedor Aprobado o Constancias de Prototipo emitidas por el LAPEM, con lo que se asegurará que los bienes o Concursantes estén certificados.

Para los casos en los que los Concursantes no cuenten con dichas certificaciones, con la finalidad de no limitar la participación de los interesados, se deberá incluir el Anexo generado por el LAPEM debidamente requisitado, mismo que será evaluado por ese laboratorio en la etapa de evaluación técnica.

Las Áreas Requirentes o Contratantes podrán solicitar el apoyo de LAPEM en las evaluaciones técnicas de las ofertas que sean recibidas en los diferentes procedimientos.

CAPÍTULO II. CRITERIOS OPERATIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

27. CONTRATO

El modelo de contrato deberá integrarse con el contenido mínimo señalado en la Disposición 47 de las Disposiciones Generales; pudiéndose adecuar el modelo avalado y autorizado por el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación, a las características específicas de cada contratación.

Cuando el Área Requirente considere que resulta necesario realizar una o varias modificaciones al clausulado del modelo normalizado de contrato, a fin de contar con un instrumento jurídico adecuado a las características específicas de la contratación, podrá de manera excepcional, manteniendo el contenido mínimo establecido en la Disposición 47, integrar el modelo modificado a la carpeta que presente junto con la solicitud para el inicio de la contratación, así como con los demás documentos correspondientes.

En materia de administración de contratos se deberán precisar en el clausulado los supuestos aplicables establecidos en estos Criterios, como son:

a. La modalidad, tipo y porcentaje de garantías.
b. El procedimiento de cancelación de garantías.
c. Anticipo, en su caso.
d. Penalizaciones y/o deducciones.
e. Rescisión del contrato.
f. Terminación anticipada.
g. La designación del Administrador del Contrato y/o Coordinador de Administradores (en caso de contrataciones consolidadas), deberá estar incluida en el pliego de requisitos.

28. SUBCONTRATACIÓN

Para efectos de los procedimientos de contratación en materia de bienes y servicios, realizados con fundamento en las Disposiciones Generales, se considera como subcontratación la establecida en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, esto es,

cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra; siempre que se trate de la subcontratación de servicios especializados, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos y que el proveedor esté registrado ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Se entiende por servicios especializados, aquellos que reúnen elementos o factores distintos a la actividad que desempeña el Proveedor, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, que aportan valor agregado a la beneficiaria.

En caso de que para el procedimiento de contratación se haya previsto el mecanismo de Subcontratación en el Pliego de Requisitos, y una vez formalizado el contrato o contratos correspondientes, la Empresa Contratante, a través del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores, deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en la disposición 51 de las Disposiciones Generales.

Para tal efecto, previo a que el Proveedor formalice los contratos con la (s) persona (s) que pretenda subcontratar, este deberá proporcionar al Administrador de Contrato o del Coordinador de Administradores, la documentación que las mismas se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, de seguridad social y de vivienda. Asimismo, en caso de tratarse de servicios especializados, el proveedor deberá presentar al Administrador del Contrato o Coordinador de Administradores, documento que acredite que el prestador de servicios se encuentre registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Hecho lo anterior, el Administrador del Contrato o Coordinador de Administradores, deberá emitir el consentimiento de la Empresa Contratante para realizar la subcontratación.

29. EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Los derechos y obligaciones serán exigibles una vez formalizado el contrato, momento en el que iniciarán las responsabilidades del Administrador del Contrato y/o del Coordinador de Administradores, establecidas en las Disposiciones Generales y en los presentes Criterios.

El Administrador del Contrato y/o el Coordinador de Administradores deberá supervisar y verificar que el expediente digital correspondiente a la administración del contrato contenga, en lo aplicable, como mínimo, lo siguiente:

a. Contrato formalizado y orden de compra.
b. Órdenes de Suministro (requerimiento entre mínimo y máximo).
c. Convenios Modificatorios Formalizados.
d. En su caso, oficio de aceptación de la Garantía y sus modificaciones.
e. Constancias documentales, fotográficas o audiovisuales del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

f. Constancias sobre la recepción y aceptación de los bienes, instalación, ejecución de los trabajos o de la prestación de los servicios.
g. Certificado de pruebas de laboratorio, en su caso.
h. Facturas que incluyan el número de pedimento de importación, en el caso de bienes importados adquiridos a proveedores nacionales.
i. Evidencia de pagos, memorias de cálculo de penas convencionales, retenciones, pago de anticipos y sus amortizaciones, en su caso.
j. Informes al Área Jurídica sobre los incumplimientos por parte del Proveedor.
k. De ser el caso, el resultado de los Medios Alternativos de Solución de Controversias.
l. En su caso, la documentación del procedimiento de rescisión o terminación anticipada del contrato y su Resolución.
m. En su caso, los Convenios de Cesión de Derechos y Obligaciones.
n. En su caso, los Convenios de Cesión de Derechos de Cobro.
o. Cuando los bienes sean importados, el o los pedimentos de importación a nombre de CFE o de la EPS que corresponda, con las debidas certificaciones de banco y selección automatizada; así como la documentación que ampare dicha importación como las facturas, certificados de origen y cuenta de gastos.
p. En caso de que la mercancía sea importada por un Proveedor o representante extranjero a su nombre, deberá presentar su factura a nombre de CFE o de la EPS que corresponda, asentando el número de pedimento con el cual importó la mercancía adjuntando la copia simple del mismo.

30. GARANTÍAS

Las Garantías se sujetarán a lo siguiente:

30.1 Generalidades

El Área Requirente, a través de un servidor público con nivel jerárquico mínimo de Gerente, con base en la ICM, determinará la conveniencia de incluir en el pliego de requisitos y en el contrato, la Modalidad, Tipo y Porcentaje de Garantía(s) que estime pertinente, de acuerdo con las características de la contratación.

En caso de **no** resultar conveniente requerirse una garantía, deberá indicarse desde el Pliego de Requisitos; la excepción respecto de aquellas cantidades que resultarán adjudicadas inferiores a los cuatro mil dólares.

En el supuesto de que el plazo de entrega de los bienes o la prestación de los servicios sea inferior a 7 días hábiles, la empresa Contratante a través del área requirente podrá exceptuar la presentación de la garantía de cumplimiento.

En el Pliego de Requisitos y en el contrato se deberá indicar el nombre del Área responsable de la administración de la o las garantías, que debe estar adscrita al Área Contratante y será la responsable de la recepción, validación, aceptación, guarda y custodia de estas y tendrá la facultad para la cancelación respectiva, previa conformidad del titular del Área Requirente, la cual deberá ser expresada por escrito.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Una vez definido en el pliego de requisitos y en el contrato, el modelo, tipo y porcentaje de las Garantías, no podrá ser modificado ni anulado.

A partir de que se hagan exigibles las obligaciones entre la Empresa Contratante y el Proveedor, éste deberá cumplir con la entrega de las Garantías solicitadas.

La Garantía deberá constituirse en la misma moneda que se establezca en el pliego de requisitos y en el contrato respectivo, a favor o a satisfacción de la Empresa Contratante.

Tratándose de contratos celebrados por Adjudicación Directa al amparo del artículo 80 de la Ley de la CFE, a juicio del Área Requirente, por la importancia o trascendencia de la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, se podrá solicitar la presentación de Garantías de Cumplimiento, de Calidad o Vicios Ocultos y, en su caso, de Anticipo.

En caso de incumplimiento en la entrega de la(s) Garantía(s), el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, deberá informar por escrito al Área Jurídica de la Empresa Contratante dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en el que se dio el incumplimiento, para que, de resultar conveniente, se inicie procedimiento de rescisión.

30.2. Modalidad de las garantías

Las modalidades de Garantías que se podrán requerir por parte de la Empresa Contratante son: Fianza o Carta de Crédito Standby. Únicamente en el caso de contratos cuyo monto, sin incluir IVA, no supere el equivalente en moneda nacional a cuatro mil dólares estadounidenses y el plazo a garantizar sea inferior a cinco meses, la Empresa Contratante podrá optar por requerir cheque certificado.

a. Fianza

Las Pólizas de Fianza deberán ser expedidas por una institución de Fianzas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en apego a los artículos 2794 al 2855 del Código Civil Federal, debiendo considerar, según corresponda, los textos de los Modelos de Fianza que se encuentran disponibles en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

En lo que se refiere a las operaciones de fianza en moneda extranjera, éstas se sujetarán a las reglas generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En caso de que la fianza sea emitida de forma electrónica, invariablemente el Proveedor deberá enviar los archivos electrónicos XML y PDF.

Deberá verificarse la autenticidad de las Garantías, conservando la evidencia que así lo acredite.

Para el caso de los tipos de garantía de cumplimiento, calidad y vicios ocultos, ambos conceptos podrán contenerse en un solo instrumento, es decir, póliza de fianza.

b. Carta de Crédito Standby

La Carta de Crédito Standby deberá ser expedida por una Institución Bancaria autorizada en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, para operar en la República Mexicana; en caso de que la emisión sea realizada por una Institución de Crédito constituida en el extranjero, invariablemente deberá de ser confirmada por una institución bancaria autorizada para operar en la República Mexicana, debiendo considerar, según corresponda, los textos de los Modelos Carta de Crédito Standby que se encuentran disponibles en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

La Carta de Crédito Standby estará sujeta a las ISP 98, emitidas por la Cámara de Comercio Internacional.

31. TIPOS DE GARANTÍAS

Las Garantías que para el Sostenimiento de Oferta; Anticipo, Cumplimiento, Calidad, Vicios Ocultos o de cualquier otra responsabilidad, solicite la Empresa Contratante, se sujetarán a lo siguiente:

31.1 Garantía de Sostenimiento de Oferta

a. En los concursos abiertos, concursos abiertos simplificados e invitación restringida, el Área Requirente podrá solicitar Garantía de Sostenimiento de Ofertas por el monto que ésta determine, considerando, entre otros aspectos, las prácticas prudentes del mercado de que se trate; la importancia o trascendencia de la contratación; el monto estimado; el número de concursantes potenciales y contrataciones previas con la Empresa Contratante.

   Esta garantía será un requisito indispensable de participación para garantizar la oferta de los Concursantes hasta la firma del contrato y, en su caso, entrega de la garantía de cumplimiento.

b. El monto de la Garantía de Sostenimiento de Ofertas será único para todos los Concursantes y no deberá expresarse como porcentaje de las ofertas.

c. La Garantía de Sostenimiento de Oferta invariablemente se deberá entregar en original en el domicilio y dentro del plazo previo a la presentación y apertura de ofertas, que la Empresa Contratante indique en el pliego de requisitos.

   En el caso de que por causas imputables al Concursante ganador no se formalice el contrato y se solicite a los demás Concursantes cuyas ofertas hayan cumplido con el Pliego de Requisitos la presentación de una contraoferta, los Concursantes

que la presenten deberán incluir en el sobre de esta, copia de la garantía de sostenimiento de ofertas, vigente.

d. La devolución de la Garantía de sostenimiento de ofertas solo procederá al presentarse alguno de los siguientes supuestos:

   i) Si el Concursante fue adjudicado, se devolverá dicha garantía una vez que se formalice el contrato y entregue la Garantía de Cumplimiento.
   ii) Cuando el o los Concursantes no hayan sido adjudicados, el Área Contratante deberá informar en un término de 5 días hábiles posteriores a la formalización del o los contratos, al Área Administradora de la Garantía para que sea devuelta en un plazo no mayor de 3 días hábiles posteriores a la fecha de la notificación por parte del Área Contratante.

En caso de que el Concursante adjudicado no formalice el contrato en el plazo establecido en el Pliego de Requisitos, el Área encargada de formalizar los contratos informará al Área Requirente correspondiente para que esta realice las gestiones necesarias a efecto de hacer exigible la Garantía de Sostenimiento de Oferta sin que medie notificación alguna al concursante adjudicado.

De igual forma, si el Proveedor adjudicado no entrega la Garantía de Cumplimiento, el Área Encargada para la recepción, validación, aceptación, guarda y custodia de la garantía, informará al Área Requirente correspondiente para que esta realice las gestiones necesarias a efecto de hacer exigible la Garantía de Sostenimiento de Oferta sin que medie notificación alguna al Concursante Adjudicado.

31.2. Garantía de Anticipo

Cuando se establezca en el Pliego de Requisitos y en el contrato el otorgamiento de anticipo para contratos plurianuales deberá especificarse si el anticipo se dará por el monto a ejercer por ejercicio fiscal o será por el monto total del contrato en una sola exhibición, a fin de que el Proveedor entregue la Garantía de Anticipo en los términos que correspondan, según sea el caso.

Con relación a la garantía de anticipo, se deberá observar lo siguiente:

a. La Garantía por el Anticipo se entregará en la fecha establecida en el pliego de requisitos y en el contrato; en ningún caso se realizará el pago del anticipo sin contar con dicha Garantía.

b. En los contratos donde se otorgue anticipo, invariablemente deberá ser garantizado en su totalidad, incluyendo el I.V.A. respectivo.

c. La amortización del anticipo deberá efectuarse de conformidad a lo establecido en el contrato, realizando su registro en el sistema correspondiente.

Cuando el Proveedor renuncie, mediante escrito dirigido al Administrador del Contrato o al Coordinador de Administradores al otorgamiento del anticipo, se le exceptuará de la presentación de la garantía correspondiente.

31.3 Garantía de Cumplimiento

a. Por regla general en los pliegos de requisitos y en los contratos establecerá que la Garantía de Cumplimiento será por el 10% del monto total del contrato o de su monto máximo cuando se utilice el mecanismo de contratación bajo demanda, sin incluir el I.V.A. respectivo.

b. Tratándose de la adquisición de bienes con características y/o diseños específicos solicitados por el Área Requirentes, en los pliegos de requisitos y en los contratos se establecerá que la Garantía de Cumplimiento será por el 20% del monto total del contrato o de su monto máximo cuando se utilice el mecanismo de contratación bajo demanda, sin incluir el I.V.A. respectivo.

c. Cuando el objeto de la contratación consista en la adquisición de combustibles o químicos destinados al proceso de generación de energía eléctrica, el titular del Área Requirente, mediante oficio dirigido al AEIM, podrá autorizar que en los pliegos de requisitos y en los contratos se establezca que la Garantía de Cumplimiento sea entre el 2% y el 5% del monto total del contrato o de su monto máximo cuando se utilice el mecanismo de contratación bajo demanda, sin incluir el I.V.A. respectivo.

d. En contrataciones que se realicen por excepción al concurso abierto con fundamento en las fracciones III, XIII, XVIII, XIX y XXV del artículo 80, de la Ley de la CFE y en el artículo 52, del Reglamento de la Ley de la CFE, el titular del Área Requirente, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al Proveedor, de presentar la Garantía de Cumplimiento del contrato respectivo.

e. La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse por el Proveedor, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la formalización del contrato. Considerando que en el texto de la garantía deberá señalar que su vigencia iniciará desde la fecha de formalización del contrato, tratándose de póliza de fianza.

   En el supuesto de que el proveedor opte por entregar carta de crédito standby, para garantizar el cumplimiento del contrato, o así se determine y quede establecido desde el pliego de requisitos, y ésta sea emitida por una institución bancaria constituida en la República Mexicana, el plazo de presentación será dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día natural siguiente a la formalización del contrato, considerando que en el texto de la garantía deberá señalar que su vigencia iniciará desde la fecha de formalización del contrato.

   Para efectos del párrafo anterior, en caso de que la emisión de la carta de crédito standby sea realizada por una Institución de Crédito constituida en el extranjero, invariablemente deberá de ser confirmada por una institución bancaria autorizada para operar en la República Mexicana, el plazo de presentación será dentro de los

40 días hábiles contados a partir del día natural siguiente a la formalización del contrato, considerando que en el texto de la garantía deberá señalar que su vigencia iniciará desde la fecha de formalización del contrato.

f. Cuando la contratación comprenda más de un ejercicio presupuestal, la Garantía de Cumplimiento podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a ejercer en el mismo y presentarse a más tardar dentro de los últimos 15 días hábiles del ejercicio fiscal anterior al de la obligación a garantizar.

g. Cuando el Área Requirente así lo considere conveniente podrá solicitar las garantías de cumplimiento, calidad y/o vicios ocultos en un solo instrumento, considerando la temporalidad durante la cual se garantiza la calidad o los vicios ocultos, así como un solo porcentaje a garantizar. En el supuesto de requerir los instrumentos por separado deberán determinar la fecha de entrega de la garantía de calidad y/o vicios ocultos, que deberá ser 15 días hábiles previos al vencimiento de la Garantía de Cumplimiento, así como el porcentaje a garantizar y el plazo.

h. Tratándose de bienes o servicios y de acuerdo con las características y objeto del contrato de que se trate, el Área Requirente determinará la divisibilidad o indivisibilidad de la Garantía de Cumplimiento y/o Calidad.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la garantía será divisible cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios de manera parcial, resulten útiles, aprovechables o funcionales para la Empresa Contratante, por lo que la Garantía de Cumplimiento se ejecutará solo por la parte proporcional del incumplimiento; se considerará indivisible cuando por las características de los bienes o servicios entregados, estos no pueden funcionar o ser utilizados por la Empresa Contratante por estar incompletos, por lo que la garantía siempre se hará efectiva, por el monto total de la obligación garantizada, y en su caso, para la garantía de calidad correrá la misma suerte de lo antes señalado cuando no se cuente con un funcionamiento óptimo, calidad o vicios ocultos de los bienes objeto del contrato de que se trate.

31.4 Garantía de la Calidad o Vicios Ocultos

El Área Requirente determinará la conveniencia de solicitar al AEIM incluir en el pliego de requisitos y en el contrato la Garantía de Calidad y/o la Garantía de Vicios Ocultos.

Estas Garantías comprenden el funcionamiento óptimo, calidad o vicios ocultos de los bienes objeto del contrato de que se trate y el Área Requirente establecerá el porcentaje que determine conveniente sin exceder el 10% del monto total del contrato o de su monto máximo cuando se utilice el mecanismo de contratación bajo demanda, así como la vigencia de la misma.

Estas Garantías deberán presentarse por el Proveedor, al menos, 15 días hábiles previos al vencimiento de la Garantía de Cumplimiento.

En el supuesto de que se consideren entregas de bienes o prestación de servicios parciales, la entrega de la garantía de calidad y/o vicios ocultos señalada en el párrafo anterior será 15 días hábiles previos al vencimiento de la primera entrega o el primer plazo de prestación del servicio.

31.5 Garantía de Cualquier otra Responsabilidad

Cuando por las características de la contratación, se requiera garantizar alguna responsabilidad distinta a las señaladas en este criterio, el Área Requirente deberá formular la consulta al área jurídica que le brinde apoyo, para determinar el tipo de garantía que resulte aplicable.

32. MODIFICACIONES A LA(S) GARANTÍA(S)

Cuando se realicen modificaciones a los contratos, que impliquen incremento de los bienes o servicios así como ampliación al plazo o vigencia en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamiento de bienes, resultará necesario requerir al Proveedor la modificación a las Garantías, por lo que estas se harán constar en un documento adicional que expedirá la Institución de Fianzas a su fiado o en su caso, la Institución de Crédito y formarán parte integral de la Póliza de Fianza o Carta de Crédito Standby o un cheque certificado adicional, según corresponda.

Tratándose de la Garantía de Cumplimiento otorgada mediante Fianza, si el plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales es prorrogado por la convocante sin incrementar los bienes objeto del contrato, no resultará necesario requerir al Proveedor la modificación de la Fianza, siempre y cuando en el texto de la misma se hubiere previsto que la Fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga, diferimiento o suspensión al cumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo que el texto de las Pólizas de Fianza invariablemente deberá contener dicho texto.

Tratándose de un contrato bajo demanda, que considere diversas partidas y alguna(s) de estas requieran un aumento de hasta el 50%, solo se exigirá al Proveedor la modificación a la garantía por el incremento correspondiente.

33. RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA

Cuando el Proveedor incumpla con la entrega o calidad de los bienes y/o prestación de los servicios contratados, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores tendrá la obligación de informar dicho acontecimiento al área administradora de la garantía, a más tardar, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de presentarse el incumplimiento, mediante comunicación por escrito precisando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, solicitándole además la entrega de los documentos, ya sea físicos o digitales, según sea el caso, donde conste la garantía correspondiente.

Para efectos del párrafo anterior, podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión que se haya previsto en el contrato.

La garantía será reclamada cuando las obligaciones garantizadas no sean cumplidas, sin embargo, si la Empresa Contratante acepta y el Proveedor cumple con su obligación antes de que concluya el procedimiento de reclamación, el reclamo de la garantía quedará sin materia.

Una vez que el Administrador de Contrato o el Coordinador de Administradores cuente con la documentación que contiene la garantía, éste deberá iniciar el proceso para la reclamación de la garantía junto con el servidor público que cuente con la representación legal de la Empresa Contratante.

34. TIEMPO DE RECLAMO DE GARANTÍA

El periodo para hacer efectiva la garantía se sujetará a lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En caso de que la Institución de Fianzas no dicte resolución en un término de treinta días naturales siguientes a que se haya integrado la reclamación, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

El tiempo para el reclamo de la Carta de Crédito se sujetará a lo establecido en las ISP 98.

35. CANCELACIÓN DE GARANTÍA

El Área Administradora de la o las Garantías al concluir la vigencia de estas, solicitará al Administrador del Contrato o al Coordinador de Administradores que, mediante constancia por escrito, informe si se cumplieron las condiciones pactadas en el contrato y en su caso, otorgue su anuencia para su cancelación.

El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, informará en un término no mayor a 5 días hábiles, mediante constancia, si el Proveedor cumplió con la entrega de los bienes o prestación de los servicios y su anuencia para la cancelación de la Garantía.

Una vez recibida la constancia de cumplimiento, el Área Administradora de la o las Garantías emitirá oficio de cancelación dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de dicha constancia.

36. ORDEN DE SUMINISTRO

En los contratos bajo demanda se deberán indicar con claridad las cantidades mínima y máxima de bienes o servicios objeto del contrato y/o bien el monto mínimo y máximo a ejercer.

Las Órdenes de Suministro tienen la finalidad de notificar al Proveedor las cantidades, montos o volúmenes, solicitados por las Áreas Requirentes, hasta agotar el máximo del contrato bajo demanda.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Respecto de un contrato bajo demanda vigente, será suficiente solicitar al Proveedor que surta la cantidad de bienes y/o servicios necesarios, mediante Orden de Suministro, en la cual se indiquen las cantidades requeridas, el plazo o fecha de entrega, mientras no se rebase el monto, cantidad o volumen máximo establecido en el contrato; por lo tanto, no se requiere suscribir modificación alguna, pues solo será procedente cuando se requieran bienes y/o servicios adicionales al máximo contratado.

El Área Contratante deberá realizar la Orden de Suministro previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores, indicando modo, tiempo y lugar de la necesidad de los bienes y/o servicios; el Administrador del Contrato o Coordinador de Administradores, tendrá por obligación revisar y autorizar, mediante su firma, las Órdenes de Suministro que se deriven de los contratos bajo demanda, mismas que también deberán ser firmadas por el Proveedor.

En caso de existir Órdenes de Suministro, no se deberán crear en el sistema correspondiente nuevas órdenes de surtimiento sino al amparo de la que ya existe, se agregarán en orden consecutivo nuevas posiciones, con referencia al contrato bajo demanda y a la solicitud de contratación.

Para efectos del párrafo anterior, el documento que deberá formalizarse con el Proveedor será la Orden de Suministro, misma que deberá elaborarse considerando el modelo que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

Las denominadas Órdenes de Surtimiento que se generan en el SII SAP al amparo del contrato bajo demanda, tienen el propósito de mantener un control interno del mismo, por lo que no es necesaria su impresión y formalización, ya que el documento que surte los efectos legales es el contrato bajo demanda que ya fue debidamente formalizado por las partes.

37. MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Las modificaciones a los contratos vigentes deberán ser realizadas por el Área Contratante, a petición del Administrador del Contrato, o del Coordinador de Administradores.

El Administrador del Contrato o Coordinador de Administradores elaborará, mediante oficio, las razones fundadas y explícitas, las cuales deberán ser firmadas por éste y por el Servidor Público que suscribió el contrato de origen, quien lo sustituya o por un servidor público de nivel jerárquico superior.

En caso de existir inconsistencias entre lo previsto en el contrato y el Pliego de Requisitos de la convocatoria, al concurso, sus anexos, sesiones de aclaraciones, la invitación restringida o la solicitud de oferta y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Requisitos de la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, celebrando el Convenio Modificatorio correspondiente.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

38. CONVENIOS MODIFICATORIOS

La Empresa Contratante a través del Área Requirente y el Proveedor adjudicado, deberán formalizar los Convenios Modificatorios dentro de los quince días hábiles posteriores a la petición por escrito del Área Requirente, por conducto del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores.

Las modificaciones a los contratos deberán elaborarse por el Área Contratante en el sistema correspondiente, y en su caso, deberán estar ligados a una solicitud de contratación y al contrato que les dio origen.

Cualquier modificación a los contratos deberá realizarse durante su vigencia, tomando en cuenta que la solicitud de modificación deberá remitirse al Área Contratante.

Los Convenios Modificatorios deberán suscribirse por los servidores públicos que hayan firmado los contratos como constancia de su autorización, o por quienes los sustituyan, o por servidores públicos con nivel jerárquico superior, así como por el (los) representante(s) legal(es) del (los) proveedor(es).

El Director General de la CFE, los Directores Generales de las EPS o los servidores públicos de Nivel 1, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán delegar la facultad para suscribir los Convenios Modificatorios, conforme a los *Niveles Jerárquicos de los servidores públicos a los que corresponderá realizar actividades durante los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras*, de fecha 08 de diciembre de 2022. La delegación a que se refiere este párrafo deberá constar por escrito.

39. TIPOS DE MODIFICACIONES

Las modificaciones a los contratos celebrados por la CFE y sus EPS podrán realizarse, entre otras, por las siguientes causas:

a. Modificaciones a la cantidad, monto, plazo o vigencia.
b. Circunstancias económicas de tipo general.
c. Cancelación de partidas.
d. Diferimiento de obligaciones contractuales.
e. Prórroga de obligaciones contractuales.
f. Suspensión de obligaciones contractuales.
g. Sustitución de bienes durante la vigencia del contrato.
h. Terminación anticipada y extinción del contrato por razones diferentes a su cumplimiento.
i. Cambio de destino.
j. Cambio de Administrador y/o Coordinador de Administradores.
k. Modificación derivada de aplicación de medios alternativos de solución de controversias.
l. Discrepancias entre lo previsto en el pliego de requisitos y el contrato.

m. Modificación al contrato cuando se determine que la rescisión resulta más inconveniente.

En el supuesto al que se refiere el inciso k de este criterio, si las discrepancias identificadas admiten diversas interpretaciones y con el fin de que se entienda la más adecuada para que produzca efectos, deberá observarse lo establecido en la Disposición 22 de las Disposiciones Generales.

En ningún caso podrán modificarse las especificaciones, características técnicas, condiciones de pago y todos aquellos aspectos que sean sustanciales para el cumplimiento de las obligaciones contratadas, que otorguen ventaja al Proveedor, respecto de aquellos que hayan participado en el Procedimiento de Contratación.

Para el caso del inciso j, cuando la firma del convenio corresponda al Director General de CFE o a un Director Corporativo, podrá delegarse la firma del instrumento correspondiente a un servidor público con nivel mínimo de Gerente, adscrito al área requirente. En este caso, desde luego, el convenio deberá ser también firmado por el (los) representante(s) legal(es) del (los) proveedor(es).

39.1 Modificación a la cantidad, monto, plazo o vigencia de los contratos

Los contratos se podrán incrementar conforme a lo siguiente:

a. La modificación a la cantidad o monto de los bienes o servicios podrá realizarse hasta en un 50% dentro de la vigencia del contrato considerando cualquiera de los siguientes aspectos:

   i) La cantidad total de bienes o servicios del contrato
   ii) El monto total de bienes o servicios del contrato

   Para el caso de contratos bajo demanda, el porcentaje del 50% se calculará sobre la cantidad o monto máximo del contrato.

   Tratándose de contratos en los que se incluyen bienes o servicios de diferentes características el porcentaje se podrá aplicar, de cualquiera de las siguientes maneras:

   i) Por partida o concepto
   ii) Por monto total contratado

   El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, deberá solicitar por escrito al Área Contratante la modificación del contrato.

   En el caso de contratos derivados de procedimientos de contratación consolidados, para la procedencia de incrementos hasta por el 50%, además de lo señalado en los puntos anteriores, las Áreas Requirentes deberán generar dentro del SII las

solicitudes de contratación respectivas, detallando la necesidad por posición, por material y/o servicio de cada una de las Áreas involucradas.

Para aquellos contratos de servicios en que sea necesaria su continuidad y resulten indispensables para no interrumpir la operación regular de la Empresa Contratante una vez concluido el ejercicio fiscal, bajo la responsabilidad del Área Requirente, se podrá ampliar el monto hasta en un 35% y la vigencia del contrato, siempre y cuando esta última no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso no se requerirán las autorizaciones a que se refiere el artículo 104 de la Ley de la CFE.

Para el caso de contratos bajo demanda, el 35% al que hace mención el párrafo anterior, se calculará sobre la cantidad o monto máximo del contrato, quedando su ejercicio y pago sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente, por lo que deberá preverse en el Convenio que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos

Las cantidades, conceptos o volúmenes, así como los servicios a incrementar deberán mantener las mismas características técnicas previstas en el contrato original.

b. Vigencia. Se podrá ampliar hasta en un 50% siempre y cuando no rebase el ejercicio fiscal en que concluya la vigencia del contrato.

Solo podrá modificarse la vigencia superando el ejercicio fiscal en el que se formalizó el contrato, cuando el Área Requirente, a través del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores acredite un caso fortuito, fuerza mayor, hecho superveniente ajeno a las partes, o la existencia de causas justificadas atribuibles a la CFE y/o a sus EPS, que imposibiliten la entrega de los bienes o la prestación de los servicios y el Área Requirente cuente con la autorización del Área de Finanzas, la cual deberá adjuntarse a la solicitud de modificación que se envíe al Área Contratante.

Para aquellos contratos de servicios en los que no se haya agotado la cantidad o monto establecidos originalmente en el contrato, se podrá ampliar su vigencia en el tiempo que se estime conveniente para concluir las obligaciones pactadas, por lo tanto, no implicará incrementos en el monto total de los contratos o en las cantidades de servicios contratadas, ya que el objeto es exclusivamente la ampliación de su vigencia.

c. Disminución en el monto, plazo o vigencia. La disminución solo podrá aplicarse hasta por el 20% del monto, plazo o vigencia originalmente pactado, a petición de la Empresa Contratante, lo cual se realizará a través del siguiente procedimiento:

1. El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, comunicará al Proveedor la intención de la Empresa Contratante, de realizar la disminución del monto, plazo o vigencia, según corresponda.

2. El Proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la comunicación que realice la Empresa Contratante, para manifestar su conformidad y, en su caso, presentar su propuesta de gastos no recuperables debidamente acreditados.

3. El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, analizará la solicitud de gastos no recuperables que, en su caso, haya presentado el Proveedor, reconociendo solo aquellos que estén debidamente comprobados y sean inherentes al objeto del contrato. El resultado del análisis deberá autorizarse por el titular del Área Requirente, el cual deberá tener nivel mínimo de Gerente.

4. La Empresa Contratante, a través del Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, comunicará por escrito al Proveedor los gastos no recuperables reconocidos y autorizados, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la propuesta de gastos no recuperables.

5. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, deberá solicitar por escrito al Área Contratante la modificación del contrato.

39.2 Circunstancias Económicas de Tipo General

Cuando con posterioridad a la formalización de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general como resultado de situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron ser objeto de consideración en la oferta que sirvió de base para la adjudicación del contrato, se podrán reconocer incrementos o decrementos a los precios de los conceptos afectados, de acuerdo con lo que determine el Área Contratante del Corporativo.

Para efectos del párrafo anterior, el Área Contratante del Corporativo, con el apoyo de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados y de la Oficina del Abogado General, emitirá un criterio debidamente fundado y motivado resultado del estudio del caso concreto, en el que se identifique plenamente si se trata de un incremento o decremento permanente o transitorio de los precios y se definan las directrices a seguir.

Una vez emitido el criterio mencionado en el párrafo anterior, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, solicitará por escrito al Área Contratante la modificación al contrato.

39.3 Cancelación de partidas

Cuando los proveedores, dentro del plazo de entrega previsto en el contrato acrediten la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega parcial o total de los bienes y/o prestación de los servicios pactados en el contrato, la Empresa Contratante podrá modificarlos mediante la cancelación de partidas o montos originalmente

estipulados, siempre y cuando no rebasen el 15% del importe total del contrato respectivo, formalizándose mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio. De igual forma operará cuando la Empresa Contratante acredite la existencia de causas justificadas que le impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato.

Cuando la cancelación parcial o total de partidas se realice a solicitud del Proveedor, éste deberá solicitarlo por escrito al Administrador del Contrato o al Coordinador de Administradores, acreditando debidamente las razones para tal efecto. El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, valorará dicho requerimiento y en caso de considerarlo procedente deberá solicitar al Área Contratante la realización del Convenio Modificatorio para la cancelación total o parcial de partidas según sea el caso.

El Área Contratante, previa solicitud del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores, modificará el contrato correspondiente, cancelando total o parcialmente las partidas de que se trate, aplicando al Proveedor por dicha cancelación una sanción equivalente al monto máximo de penalización estipulado en el contrato, como si se hubieran entregado los bienes o prestado el servicio con atraso.

El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, será el responsable de informar al Proveedor de la sanción a la cual ha sido acreedor, quien estará obligado a realizar el pago de dicha sanción a la tesorería correspondiente.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la aplicación de la sanción por cancelación a que hacen referencia los párrafos anteriores, toda vez que se deberá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, en su caso.

En caso de que la solicitud de cancelación sea por parte de la Empresa Contratante, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, deberá acreditar la existencia de causas justificadas que le impidan recibir la totalidad de los bienes y/o servicios pactados en el contrato; la Empresa Contratante podrá modificarlos mediante la cancelación parcial o total de partidas o montos originalmente estipulados, siempre y cuando no rebasen el 15% del importe total del contrato respectivo, formalizándose mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio.

Para efectos del párrafo anterior, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores deberá comunicar al Proveedor su intención de cancelar total o parcialmente partidas. El Proveedor podrá solicitar al Administrador del Contrato o al Coordinador de Administradores el pago de gastos no recuperables relacionados con el contrato, derivados de la cancelación por causas atribuibles a la Empresa Contratante, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación por escrito de la cancelación. El Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, deberá validar que los gastos estén debidamente comprobados y relacionados con el contrato, así como autorizar se realice el pago de estos en un término que no podrá exceder de 20 días hábiles posteriores a la solicitud fundada y documentada del Proveedor.

Cuando se trate de contratos de bienes con entregas a granel (por la existencia común de mermas), como carbón, grava, químicos, aceites, entre otros, y existan distintas fechas de

entrega programadas, éstas podrán aceptarse con variaciones o límites de tolerancia en las cantidades, lo cual deberá establecerse desde el Pliego de Requisitos y considerarse en el contenido del contrato, teniendo como límite el 5% del total de cada entrega, al término del contrato; en este caso se deberá formalizar el Convenio Modificatorio respectivo.

El Administrador del Contrato o Coordinador de Administradores, deberá solicitar la Cancelación parcial o total de partidas al Área Contratante para la realización del Convenio Modificatorio respectivo.

39.4 Diferimiento de obligaciones contractuales por hechos supervenientes

La Empresa Contratante y el Proveedor, podrán celebrar un Convenio para diferir el plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios, por causas imputables a la Empresa Contratante, y exista la imposibilidad para iniciar su cumplimiento en el plazo o fecha originalmente establecido; para tal efecto, se deberá realizar el Convenio Modificatorio correspondiente.

39.5 Prórroga de obligaciones contractuales

La Empresa Contratante y el Proveedor podrán, mediante Convenio, prorrogar el plazo originalmente pactado, cuando por caso fortuito, fuerza mayor, por hechos ajenos a las partes o por causas imputables a la Empresa Contratante, se requiera de un tiempo mayor, al originalmente establecido para dar cumplimiento a la obligación de que se trate.

A solicitud de la Empresa Contratante o del Proveedor y bajo responsabilidad del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores, se podrán prorrogar los plazos o fechas originalmente pactados para el cumplimiento de las obligaciones, siempre y cuando se acredite fehacientemente el supuesto de que se trate.

En el caso de haberse otorgado una prórroga no se aplicará penalización al Proveedor, ya que solo se aplicarán si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se hicieran con posterioridad al vencimiento del plazo prorrogado.

En caso de prorrogarse el plazo de entrega de los bienes o la prestación del servicio, y que éste exceda el ejercicio fiscal en que originalmente concluyera la vigencia del contrato, el Área Requirente deberá contar con la autorización del Área de Finanzas, la cual, en ambos casos, deberá adjuntarse a la solicitud de modificación que el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores envíe al Área Contratante.

39.6 Suspensión de obligaciones contractuales por caso fortuito o fuerza mayor

Cuando se presente un caso fortuito o fuerza mayor que impida a la Empresa Contratante o al Proveedor el cumplimiento de sus obligaciones, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, podrá solicitar al Área Contratante la suspensión total o parcial del cumplimiento de los derechos y obligaciones durante el tiempo que dura dicho impedimento. En este caso ninguna de las partes contratantes estará obligada al pago de

daños y perjuicios, ni de penas convencionales, exclusivamente durante el tiempo que dure la suspensión.

En términos generales, el período de suspensión no podrá exceder la vigencia del contrato, excepto que el caso fortuito o fuerza mayor o implique trascender al ejercicio fiscal siguiente.

En el supuesto de que el periodo de suspensión haya concluido y se requiera continuar, con las obligaciones, se podrá realizar la modificación correspondiente, previo acuerdo de las partes, lo cual deberá ser aceptado previamente por el Área Requirente, por un periodo que permita cumplir con las obligaciones pactadas, siempre y cuando no cause un daño o perjuicio a la Empresa Contratante, formalizando el Convenio Modificatorio correspondiente.

En lo no previsto en este criterio, para el caso de la suspensión de las obligaciones contractuales, se observará lo establecido en el Código Civil Federal.

En caso de que la suspensión implique trascender al ejercicio fiscal siguiente a aquel en que originalmente concluyera la vigencia del contrato, el Área Requirente deberá contar con la autorización del Área de Finanzas, la cual deberá adjuntarse en cualquiera de los supuestos indicados anteriormente.

39.7 Sustitución de bienes durante la vigencia del contrato

Las modificaciones a los contratos en este supuesto deberán preservar la formalidad y legalidad de los contratos primigenios por lo que no serán procedentes aquellas modificaciones que pretendan cambiar de forma sustancial las condiciones y obligaciones originalmente pactadas.

El Área Requirente a través del Administrador del Contrato o del Coordinador de Administradores, podrá aceptar que un Proveedor sustituya, total o parcialmente, los bienes objeto de un contrato, cuando éste, por circunstancias ajenas a su voluntad, se encuentre materialmente imposibilitado para suministrarlos en los términos y condiciones originalmente pactados, siempre y cuando satisfagan las necesidades de la Empresa Contratante, para tal efecto resultará necesario al Análisis costo-beneficio realizado por el Titular del AEIM con apoyo del Área Requirente.

La sustitución solamente se podrá realizar con bienes de la misma o mayor calidad, prevaleciendo las demás condiciones previstas en el contrato correspondiente. En caso de que se requiera de bienes y/o servicios adicionales necesarios para el funcionamiento del bien que sustituirá, los costos adicionales correrán a cargo del Proveedor por lo que no se podrá modificar el monto del contrato.

39.8 Terminación anticipada y extinción del contrato por razones diferentes a su cumplimiento

En los contratos se establecerán las causas por las cuales los mismos se podrán dar por terminados de forma anticipada, entre otros supuestos, cuando:

a. Se presente caso fortuito o fuerza mayor por el cual se extinga la necesidad de la Empresa Contratante o si la Empresa Contratante o el Proveedor quedan imposibilitados para dar cumplimiento a las obligaciones objeto del Contrato.

b. Se presente caso fortuito o fuerza mayor a consecuencia del cual la Empresa Contratante o el Proveedor queden imposibilitados para dar cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato. Cuando el plazo requerido para dar atención al caso fortuito o de fuerza mayor del que se trate sea superior a 90 días naturales.

c. Exista resolución emitida por la instancia colegiada responsable de resolver el recurso de reconsideración; en la que se ordene la reposición total o parcial del procedimiento de contratación.

d. Por acuerdo entre la Empresa Contratante y el Proveedor se determine dar por terminado el contrato, por así convenir a sus intereses.

Para efectos de lo previsto en este inciso, en los contratos se deberán establecer los términos conforme a los cuales el Proveedor, en caso de que la terminación se dé por así convenir a sus intereses, resarcirá a la Empresa Contratante o, en el supuesto de que sea por convenir a la Empresa Contratante, la forma en que compensará al Proveedor por aquellas erogaciones no recuperables que haya realizado, las cuales deberán estar directamente relacionadas con el cumplimiento objeto del contrato y debidamente comprobadas.

39.9 Cambio de Destino

En caso de que el Área Requirente necesite que los bienes o servicios se entreguen o se presten en un lugar distinto al originalmente establecido, el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, solicitará al Área Contratante la modificación al contrato, el incremento derivado de dicha modificación no podrá ser superior al 50% del monto del contrato.

Cabe señalar que no se podrán llevar a cabo Convenios Modificatorios de Cambios de Destino entre Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.

39.10 Modificación derivada de aplicación de Medios Alternativos de Solución de Controversias

En el supuesto de haberse aplicado un Medio Alternativo de Solución de Controversias y que derivado de éste se haya llegado a un acuerdo, se realizará el Convenio Modificatorio correspondiente con los resultados alcanzados.

39.11 Discrepancias

Esta modificación se solicitará por escrito al Área Contratante, a través del Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores cuando se detecte una discrepancia entre el pliego de requisitos de la convocatoria al concurso, invitación restringida o la solicitud de oferta, sesión de aclaraciones y el contrato, prevalecerá lo establecido en el pliego de requisitos de la convocatoria, invitación restringida o la solicitud de oferta, sesión de aclaraciones, celebrando el Convenio Modificatorio correspondiente.

39.12 Modificación al contrato cuando se determine que la rescisión resulta más inconveniente

El Área Contratante elaborará el Convenio Modificatorio correspondiente, previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, observando el procedimiento indicado en la Disposición 66 de las Disposiciones Generales.

Dicho Convenio Modificatorio, no exime al Proveedor de que se le apliquen las penas y/o deducciones a que haya sido acreedor.

40. ANTICIPO

El Área Requirente, con base en el resultado de la ICM y/o ACM, y/o atendiendo a las características de los bienes y/o servicios a contratar, podrá solicitar al Área Contratante incluir en el pliego de requisitos y en el contrato el otorgamiento de un anticipo de acuerdo con lo siguiente:

a. Para el caso de contratación de bienes podrá ser hasta por el 50% del monto total del contrato o del monto mínimo, cuando se trate de contratos bajo demanda, en ambos casos sin incluir el I.V.A. respectivo.
b. Tratándose de la contratación de servicios, se podrá prever el otorgamiento de un anticipo de hasta por el 20% del monto total del contrato o del monto mínimo, cuando se trate de contratos bajo demanda, en ambos casos sin incluir el I.V.A. respectivo.

Cuando, derivado de las características particulares de la contratación y/o como consecuencia de la ICM y/o ACM se identifique que un porcentaje de anticipo mayor a los señalados permitirá a la Empresa Contratante obtener mejores condiciones, el mismo se podrá establecer, siempre y cuando el Área Requirente cuente con la autorización escrita del titular de la Empresa Contratante de que se trate, o del servidor público en quien éste haya delegado tal facultad.

Para aquellos bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días naturales y se trate de MIPYMES, la Empresa Contratante otorgará en igualdad de circunstancias, un anticipo del 10% o hasta el 50% del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A. respectivo.

El anticipo será otorgado contra la presentación de la garantía del 100% del monto del anticipo, debidamente aceptada y de la factura correspondiente firmada por el

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Administrador del Contrato o por el Coordinador de Administradores y por el servidor público facultado para autorizar egresos.

Tratándose de un Proveedor nacional, éste debe enviar los correspondientes archivos PDF y XML al correo electrónico institucional establecido en el Pliego de Requisitos y en el contrato.

El atraso en la entrega de anticipos por parte de la Empresa Contratante diferirá en igual plazo a la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor.

El plazo para entregar el anticipo al Proveedor empezará a contar a partir de que sea aceptada la garantía de éste, y no podrá exceder de 10 días hábiles.

Por ningún motivo los anticipos otorgados podrán ser negociados a través del programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

Los anticipos que se otorguen a proveedores en contratos que contemplan la entrega de documentos para la gestión de financiamiento a las importaciones, no requerirán de la confirmación previa de la Gerencia de Créditos.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente a cada uno de los pagos, esto deberá establecerse en el pliego de requisitos y en el contrato en donde se contemple su otorgamiento.

El Servidor Público del Área Requirente facultado para la recepción, validación y realización de la glosa de las facturas y los documentos que acompañan a las mismas, será el encargado de llevar el control y registro adecuado tanto del pasivo correspondiente como de la amortización del anticipo hasta su recuperación y las posibles deducciones y/o retenciones que pudieran existir, informándole por escrito al Administrador del Contrato o al Coordinador de Administradores antes de que éste acepte las facturas y las remita al Área Responsable de ejecutar el pago.

En caso de terminación o rescisión del contrato, el Proveedor deberá devolver el anticipo no amortizado más los intereses correspondientes, mismos que serán calculados conforme a la tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación vigente en el ejercicio de que se trate, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado hasta la fecha de su devolución.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, éste deberá reintegrar el anticipo que haya recibido, más los intereses correspondientes, los cuales serán calculados desde la fecha de entrega del anticipo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CFE y/o de sus EPS, considerando el cómputo de los días como naturales. Los intereses serán calculados conforme a la tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

En caso de que el Proveedor no reintegre el monto correspondiente al anticipo incluyendo el I.V.A respectivo y sus intereses, el Área Requirente informará con oportunidad al Área Jurídica correspondiente, de estos hechos, proporcionando la información y documentación necesaria para que ésta efectúe el reclamo de la Garantía.

41. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Por regla general los derechos y obligaciones derivados de contratos celebrados con una empresa contratante no podrán ser transferidos por el Proveedor a favor de cualquier otra persona, salvo los Derechos de Cobro, previo consentimiento por escrito de la empresa contratante, considerando el modelo guía de contrato de cesión de derechos de cobro que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

Cuando se presenten circunstancias imputables al Proveedor que pongan en riesgo el cumplimiento de los contratos y se pueda generar un daño y/o perjuicio a la Empresa Contratante, deberá apegarse a lo previsto en la Disposición 49 de las Disposiciones Generales.

El Administrador del contrato o el Coordinador de Administradores aceptará el proyecto de contrato de la Cesión de Derechos de los derechos y obligaciones que en su caso solicite el Proveedor en su calidad de cedente, previo visto bueno del Área Jurídica y del Área de Finanzas de la empresa contratante.

El contrato de la cesión será custodiado por el Administrador del Contrato o el Coordinador de Administradores, quien deberá digitalizarlo e integrarlo al SII para su consulta.

Es responsabilidad del Servidor Público del Área Requirente facultado para la recepción, validación y trámite de las facturas y los documentos que acompañan a las mismas, que previamente al envío de las facturas al Área Responsable para su pago, efectúe las gestiones necesarias para reclasificar el pasivo a favor del cesionario (nuevo acreedor) en el SII SAP hasta por el monto cedido, confirmando los nuevos documentos, y considerar el control y registro, en su caso, de penas convencionales, deducciones, retenciones y amortizaciones de anticipos.

En el caso de Cesiones de Derechos de Cobro, las facturas que proporcione el Proveedor deben contener la cuenta bancaria para realizar la transferencia de recurso, la cual debe ser la establecida en el contrato de derechos de cobro. En caso de que no coincida no procederá el pago.

42. PENALIZACIONES Y DEDUCCIONES

La Empresa Contratante por conducto del Área Requirente, tomando en cuenta el tipo de contrato y de las obligaciones a cumplir y buscando siempre las mejores condiciones, podrá optar entre establecer en el contrato penas convencionales o la previsión de resarcir daños y perjuicios.

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Se podrán pactar penas convencionales a cargo del Proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega del bien o de la prestación del servicio, y deductivas cuando no se cumplan de la manera convenida los bienes o servicios objeto del contrato, las cuales en su conjunto no podrán exceder el 30% del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A., salvo que el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación, previa justificación del Área Requirente así lo determine.

Cuando se opte por aplicar penas convencionales, el porcentaje de estas se determinará con base en los Criterios para determinación del porcentaje máximo de las penas convencionales y/o deducciones a establecer en los Contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (GIAM-AAS-001).

La penalización es la estipulación mediante la cual las partes establecen cierta prestación para el caso de que la obligación se cumpla fuera de los plazos establecidos, para tal efecto se tomará en cuenta lo establecido en los artículos 1840,1841, 1842, 1843, 1844,1846 Y 1847 del Código Civil Federal.

Si al Proveedor se le otorgó anticipo, cuando éste entregue los bienes o preste los servicios fuera de los plazos convenidos, únicamente se le exigirá el pago de la penalización causada, pero no se le requerirá el costo financiero por el anticipo, pues este es un pago adelantado y no un financiamiento.

Para la determinación de la aplicación de penas convencionales, deberá considerarse el precio total del bien o servicio que incluye en su caso, los gastos incrementables antes del I.V.A. respectivo, tales como: fletes y maniobras en el extranjero, Ad-Valorem, DTA, gastos asociados a la importación y flete a destino final, tratándose de bienes de importación; y para bienes adquiridos en territorio nacional el flete a destino final.

La aplicación de las penas por motivo de la entrega con atraso es independiente a la aplicación de las deductivas por la entrega de los bienes o prestación de los servicios de manera distinta a la convenida, así como de los daños y perjuicios que pudiesen derivarse del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Tratándose de contrataciones de bienes o prestación de servicios, el Área Requirente deberá informar al Área Contratante, de ser necesario, la conveniencia de establecer únicamente deductivas por la entrega de los bienes o prestación de servicios de manera distinta a la convenida, para que estas se estipulen desde el pliego de requisitos, así como determinar los límites de incumplimiento, la aplicación de estas deductivas se realizarán al pago que corresponda, no debiendo exceder el 30% sin incluir el I.V.A. respectivo, salvo que el Consejo Consultivo Técnico, previa justificación del Área Requirente así lo determine.

Para el establecimiento de las penas convencionales, se observará lo siguiente:

a. Área Requirente: definirá la aplicación de la pena convencional, de acuerdo con los criterios que al respecto emita el AEIM del Corporativo. Así mismo deberá realizar el cálculo y registro de la penalización en el sistema correspondiente.

b. Área Contratante: establecerá en el Pliego de Requisitos del procedimiento de contratación de que se trate el factor diario de penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas de entrega de bienes o prestación de servicios, así como el señalamiento de que el Proveedor acepta en forma expresa, que se descuente de la facturación que presente para cobro, el monto de la penalización que en su caso resulte.

c. Área de Finanzas: será la responsable de efectuar el descuento al pago con motivo de la penalización, contando con las evidencias documentales correspondientes que emita el Área Requirente para tal efecto.

Para una correcta determinación y descuento de la pena convencional, es necesario, igualmente que cada Área atienda con oportunidad su responsabilidad y realice en materia de su competencia los registros correspondientes en el sistema respectivo.

El Área Requirente debe verificar y en su caso, asegurar el correcto desplazamiento de fechas de entrega de conformidad con la fecha de formalización del contrato y/o modificación y, en su caso, de la notificación de incremento al contrato; tratándose de contratos bajo demanda.

El área responsable de la recepción deberá registrar la fecha real de recepción de los bienes y/o servicios en el sistema correspondiente.

El factor de penalización por atraso que aplicará la CFE y sus EPS será del 1% diario sobre el valor de los bienes entregados con atraso o de los servicios prestados con atraso, sin incluir el IVA:

El Área Contratante estipulará la cláusula de penalización que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

Fórmula: (Pd)x(Nda)x(Vbsepa)= Pca

Pd= (1 %) penalización diaria
Nda= número de días de atraso

Vbsepa= valor de los bienes o servicios entregados o prestados con atraso
Pca= pena convencional aplicable

Para las adquisiciones de gas, carbón o químicos o aquellas contrataciones de bienes y/o servicios cuyo plazo de entrega o de prestación, según corresponda, sea superior a 365 días naturales, el titular del Área Requirente deberá establecer en el pliego de requisitos, en su caso, el factor diario por concepto de penas convencionales, el cual podrá ser diferente al establecido en este criterio.

Para aquellos bienes que estén sujetos a pruebas de laboratorio no deberán considerarse, para el cómputo de la penalización, los días que permanecieron los bienes en el laboratorio, siempre que estos hayan sido aprobados. Para efectos de lo anterior, los tiempos

considerados como parte de la responsabilidad de servicio imputable a LAPEM iniciará a partir de la fecha de pago, hasta la fecha en que se emite el Aviso de Prueba.

Lo anterior, considerando que los tiempos de prueba o inspección imputables a LAPEM, surten efecto a partir de que el pago para la solicitud de inspección o prueba se vea reflejada en el estado financiero de CFE.

Asimismo, en caso de que, durante el periodo de prueba de laboratorio comprendido en el párrafo anterior, se llegasen a presentar lapsos de tiempo atribuibles al proveedor, estos deberán ser considerados para la determinación de la aplicación de las penas convencionales.

Con relación al párrafo anterior, se deberá considerar que los ingresos de bienes al laboratorio con fecha posterior al vencimiento del plazo de entrega; estarán sujetos a penalización los días de atraso entre el plazo de entrega y el ingreso al laboratorio, así como el día natural siguiente al de la fecha de aprobación de laboratorio a la fecha real de entrega, descontándose únicamente los días que permanecieron los bienes en inspección o pruebas de laboratorio.

Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1180 del Código Civil Federal.

43. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para la solución de controversias derivadas de la interpretación de los contratos o de cuestiones relacionadas con su ejecución y cumplimiento, se podrán convenir medios alternativos de solución de controversias de acuerdo con la Norma emitida por el Consejo de Administración.

44. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes Criterios corresponderá a la Dirección Corporativa de Administración, a través de la Subdirección de Contratación y Servicios}, y la opinión legal, en su caso, a la Oficina del Abogado General de la CFE.

TRANSITORIOS

Primero. - Los presentes Criterios entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Normateca Institucional de la CFE.

Segundo. - Se abrogan los Criterios Operativos DCA-001.- Criterios operativos para el Adecuado Cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios, y para la Mejor y Oportuna Ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o

CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

Contratación de Servicios, publicados en la Normateca Institucional de la CFE, el 10 de diciembre de 2020, La Disposición Especifica DCA-002 Aplicación de Criterios de Evaluación de Ofertas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, publicada en la Normateca Institucional de la CFE, el 15 de agosto de 2017, así como los Oficios Circulares DCA-008/2021 de 21 de julio de 2021, DCA-013/2021 de 04 de noviembre de 2021, y DCA-006/2023 de 06 de septiembre de 2023.

Tercero. – Se mantiene la vigencia de la Guía de Inteligencia de Mercado en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios publicada en la Normateca Institucional de la CFE el 20 de mayo de 2024.

Cuarto - Los procedimientos de Contratación y los contratos que se hayan iniciado o celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de estos criterios se regirán por las normas vigentes aplicables al momento de su inicio o celebración.

ELABORÓ

LIC. MA MINERVA UMEJIDO GUERRERO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

VALIDÓ

MTRO. MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

AUTORIZÓ

MTRO. RUBÉN CUEVAS PLANCARTE
DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN